

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7834/2540

บริษัท งาน ทวี ฟีน้อง จำกัด
นาง เสรี นิกุล วงศ์
จำเลยรวม
นาง บุญ ตา อภัย ไธสง

โจทก์
จำเลย
จำเลย
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 801

ป.วิ.พ. มาตรา 176

โจทก์เคยมอบอำนาจให้ ณ. เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท ต่อมา ณ. ได้ถอนฟ้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีไม่ว่าข้อหาใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทอีกต่อไปดังนี้ เมื่อโจทก์ถอนฟ้องโดยประสงค์จะนำคดีมาฟ้องอีกย่อมเป็นการสละสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่เป็นคดีนี้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านหรือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2536นายณรงค์ เอียววิบูลย์ วิทย์ มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ในคดีนี้ เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 138/2537 ของศาลชั้นต้นซึ่งต่อ

มานายณรงค์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเพราะไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลย ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความแล้วยอมผูกพันโจทก์โดย
ถือว่านายณรงค์เป็นตัวแทนของโจทก์และการถอนฟ้องของนายณรงค์ถือว่าเป็นการ
สละสิทธิที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องและ
พิพากษาว่าที่ดินพิพาทซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางบอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง เนื้อที่ 1 ไร่พร้อมบ้านเลขที่ 41/7 เป็นของจำเลย ห้ามมิให้โจทก์เข้ามา
เกี่ยวข้องอีกต่อไป

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนางบุญตาอภัยไธสง เข้ามาเป็น
จำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทที่ขายให้แก่จำเลยแต่ผู้
เดียว ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้นายณรงค์ฟ้องคดีดัง
กล่าวแทนโจทก์ และการที่นายณรงค์ถอนฟ้องคดีก็เป็นการทำส่วนตัวของนายณรงค์
เองไม่ผูกพันโจทก์ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกเป็นข้อกฎหมายว่าแม้ว่าโจทก์จะเคยมอบ
อำนาจให้นายณรงค์ เอียววิบูลย์วิทย์เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท

ต่อมานายณรงค์ได้ถอนฟ้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีไม่ว่าข้อหาใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทอีกต่อไปปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 138/2537ของศาลชั้นต้น โจทก์มี
อำนาจฟ้องใหม่เป็นคดีนี้ได้ เห็นว่าการที่โจทก์ถอนฟ้องโดยไม่ประสงค์จะนำคดีมา
ฟ้องอีก เป็นการสละสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 176 โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่เป็นคดีนี้

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>